CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE TRANSPORT DE PASSAGERS

TransOceanic Wind Transport SAS, enseigne commerciale TOWT, est le transporteur maritime. Son siège est situé 52 Quai Frissard 76600 Le Havre, et TOWT est immatriculé au RCS de **Le Havre** sous le n° B 803 845 270. TOWT arme au commerce les navires A**nemos**, (**immatriculé au RIF** 938115) et **Artemis** (**immatriculé au RIF** 938480). TOWT s'est donné pour objectif de décarboner le transport maritime, en proposant notamment une offre passagers respectueuse de l'environnement.

Article préliminaire – Définitions

Pour l'interprétation des Conditions Générales, les Parties conviennent des définitions suivantes :

- « **Acheteur** » : désigne la personne morale ou physique qui effectue une ou des Réservation(s) auprès de TOWT ;
- « **Conditions Générales** » : désigne les présentes conditions générales de vente et de transport de passagers ;
- « **Conditions Particulières** » : désigne les conditions particulières de vente et de transport dont un modèle est joint en Annexe n°2, générées par l'intermédiaire du Site en fonction des choix effectués par l'Acheteur, et qui sont adressées à l'Acheteur à l'issue de sa Réservation ;
- « **Contrat** » : désigne le contrat entre le(s) Passager(s) et TOWT, lequel est composé des Conditions Générales et de leurs annexes et des Conditions Particulières ;
- « **Navires(s)** » : désigne les navires indiqués ci-dessus ;
- « **Parties** » : désigne TOWT et le(s) Passager(s) ;
- « **Passager(s)** » : désigne la ou les personne(s) titulaire(s) de Place(s) et bénéficiaire(s) des Services ;
- « **Place** » : désigne la ou les place(s) réservées par l'Acheteur pour le(s) Passager(s) afin d'effectuer une Traversée ;
- « **Prix** » : désigne le prix total des Services correspondant à la Traversée réservée ;
- « **Réservation** » : désigne la réservation par l'Acheteur d'une ou plusieurs Place(s) sur le Site, pour son propre compte et/ou celui d'autre(s) Passager(s) ;
- « **Services** » : désigne les services proposés par TOWT au(x) Passager(s), soit l'attribution de Place(s), le transport du ou des Passager(s) lors de la Traversée et les services annexes, qui sont régis par le Contrat ;
- « **Site** » : désigne le site internet towt.eu ;
- « **Titre de Transport** » : désigne le document matérialisant la réservation de Place(s) et permettant au(x) Passager(s) d'embarquer sur le Navire pour effectuer la Traversée concernée, les Conditions Particulières générées à la Réservation valant titre de transport ;
- « **Traversée** » : désigne le voyage d'un Navire du port d'embarquement au port de débarquement ;
- « **TOWT** » ou le « **Transporteur Maritime** » : désigne l'entreprise TransOceanic Wind Transport SAS.

Article 1 – Champ d'application – Acceptation

Les Conditions Générales s'appliquent à toutes les Réservations et à toute Traversée et/ou transport de Passagers effectué par TOWT.

Les Conditions Générales s'appliquent sur l'ensemble des Navires armés par le Transporteur Maritime et à tous les Services, quel que soit le port de départ ou d'arrivée. Les Passagers s'engagent, dans tous les cas, à se soumettre aux Conditions Générales.

Avant finalisation de la Réservation, l'Acheteur, ainsi que les Passagers autre que l'Acheteur inclus dans la Réservation, doi(ven)t prendre connaissance et se familiariser avec les Conditions Générales. En tout état de cause, l'Acheteur s'engage à informer le(s) Passager(s) pour le compte desquels il achète la ou les Place(s), de l'existence et du contenu des Conditions Générales et, pour les enfants mineurs, leurs responsables légaux.

Toute Réservation, quel que soit la nature et/ou la durée des Services et/ou de la Traversée, vaut pleine et entière acceptation, sans aucune réserve, des Conditions Générales dont les Passagers sont réputés avoir pris connaissance.

En acceptant de voyager sur les Navires avec les Titres de Transport émis par le Transporteur Maritime, chaque Passager reconnait avoir accepté toutes les clauses des Conditions Générales, tant en son nom propre qu'au nom de ses héritiers et/ou de ses ayant droits, ainsi qu'au nom de tout autre Passager inclus dans la Réservation et/ou toute personne voyageant avec le Passager, y compris les personnes mineures et/ou toute personne voyageant sous la protection, la garde ou la surveillance du ou des Passager(s) et/ou desdites personne(s).

Si l'Acheteur procède à la Réservation pour le compte d'autres Passagers, il sera soumis aux conditions additionnelles suivantes, que l'Acheteur fasse ou non partie du groupe et/ou qu'il soit bénéficiaire ou non de la Réservation :

- L'Acheteur sera considéré comme agissant en qualité de mandataire (au sens juridique du terme) de chaque Passager inclus dans la Réservation. Dès lors, l'Acheteur confirme disposer du pouvoir d'engager lesdits Passagers au respect des obligations prévues par les Conditions Générales comme s'ils avaient eux-mêmes procédé à la Réservation ;
- L'Acheteur est tenu personnellement et sous sa seule responsabilité de vérifier pour chaque Passager qu'il dispose des documents en cours de validité nécessaires pour effectuer la Traversée, y compris une autorisation parentale si requise ;
- L'Acheteur s'engage personnellement à indemniser TOWT en cas de non-respect du Contrat (y compris en cas de non-paiement) par un des Passagers inclus dans la Réservation ou si l'un de ces Passagers (adulte ou enfant) n'adopte pas un comportement raisonnable et conforme aux règles normales de conduite.

La responsabilité du Transporteur Maritime ne saurait en aucun cas être excéder celle prévue dans les Conditions Générales.

Les Conditions Générales pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à chaque Réservation est celle en vigueur sur le Site à la date de ladite Réservation. Les modifications des Conditions Générales sont opposables aux utilisateurs du Site à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s'appliquer aux transactions conclues antérieurement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 2 – Transport

L'Acheteur effectue une Réservation d'une ou de Place(s) adulte(s) et/ou enfant(s) pour que le(s) Passager(s) renseigné(s) par l'Acheteur participent à la Traversée réservée. Les Traversées sont effectuées sur les Navires qui sont armés au commerce par le Transporteur Maritime.

Sauf mention contraire dans les Conditions Particulières, le Prix comprend les frais de bord comprenant l'avitaillement en vivres et en boissons non alcoolisés. Par ailleurs, les frais de port liés au(x) Passager(s) ne sont en principe pas inclus dans le Prix, l'Acheteur doit se reporter aux Conditions Particulières afin de déterminer quelles prestations sont incluses.

L'Acheteur est informé que :
- le navire **Anemos** a une capacité d'embarquement maximum de douze (12) passagers en navigation internationale ;
- le navire **Artemis** a une capacité d'embarquement maximum de douze (12) passagers en navigation internationale ;

Article 3 – Réservation – Modification – Annulation

3.1 Modalités de Réservation

Toute Réservation doit s'effectuer à l'avance via le Site, sauf accord du Transporteur Maritime sur un autre mode de réservation.

L'Acheteur sélectionne sur le Site les Services qu'il désire réserver pour lui-même et les autres Passagers inclus dans la réservation, selon les modalités suivantes, en choisissant les caractéristiques de la Traversée et des Services annexes, notamment :

- Dates et horaires de départ et d'arrivée ;
- Port de départ et d'arrivée ;
- Options éventuelles.

Après avoir sélectionné les caractéristiques de la Traversée, des Services et les options souhaitées, l'Acheteur est informé du Prix, lequel correspond au montant total des Services réservés (hors éventuels frais supplémentaires).

Ces caractéristiques sont reprises et détaillées dans les Conditions Particulières générées à la Réservation. Les informations contractuelles sont présentées en langue française et font l'objet d'une confirmation au plus tard au moment de la validation de la Réservation par l'Acheteur. L'enregistrement d'une Réservation sur le Site est réalisé lorsque l'Acheteur accepte les Conditions Générales, pour son compte et celui des autres Passagers inclus dans la Réservation, en cochant la case prévue à cet effet et valide ensuite ladite Réservation.

L'Acheteur a, avant de valider la Réservation, la possibilité de vérifier le détail de sa Réservation, son Prix et de corriger d'éventuelles erreurs (article 1127-2 du Code Civil). Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des Conditions Générales et constitue une preuve de la formation, de la validité et de l'existence d'un contrat de vente.

Il appartient donc à l'Acheteur de vérifier l'exactitude de la Réservation et de signaler immédiatement toute erreur, avant de la valider Réservation.

Les conditions de Réservation sont un versement intégral du Prix lors de la Réservation.

La vente de Services ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi à l'Acheteur de la confirmation de l'acceptation de la Réservation par TOWT, par courrier électronique et après encaissement par TOWT de l'intégralité du Prix.

Toute Réservation effectuée sur le Site constitue un contrat conclu à distance entre le(s) Passager(s) et TOWT.

TOWT se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute Réservation de Passager(s) avec le(s)quel(s) il existerait un litige relatif au paiement d'une Réservation antérieure.

Les dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement ne sont pas applicables au Contrat.

3.2 Modifications de la Réservation

1) Modifications autres que la cession ou l'annulation de la Réservation :

Tout Passager a la possibilité de modifier sa Réservation par l'intermédiaire du Site, sous réserve de disponibilité des Navire(s), Place(s) ou Services additionnels requis et des Conditions générales.

Toute augmentation de Prix liée à la modification de Réservation effectuée sera facturée à l'Acheteur et/ou au(x) Passager(s) effectuant ladite modification. Aucune réduction de Prix ne sera pratiquée par TOWT.

2) Cession des Place(s) et Titres de Transport :

Les Places et Titres de Transport sont en principe nominatifs, personnels et incessibles.

Cependant, sous réserve que le Passager concerné notifie à TOWT, par l'intermédiaire du Site, la cession de sa Place et de son Titre de Transport au plus tard quatorze (14) jours avant la date de départ de la Traversée concernée, lesdits Place et Titre de Transport pourront être cédés à toute personne majeure qui deviendra alors responsable de la Réservation initiale, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Information de la ou des personne(s) bénéficiaire(s) de cette cession de l'intégralité des termes des Conditions Générales ;
- Respect par la ou les personne(s) bénéficiaire(s) de cette cession des Conditions Générales et de toutes les conditions concernant l'âge, la capacité, le passeport, le visa, les règles de santé et autres informations renseignées au moment de la Réservation initiale ;
- Respect des Conditions Particulières : même date et horaire de Traversée et des Services réservés ;
- Notification à TOWT par l'intermédiaire du Site de toutes les informations sur les personnes bénéficiaire(s) de cette cession (le ou les nom(s), les coordonnée(s), l'âge, etc.), ainsi que toute autre information requise par TOWT ;
- Toutes les sommes perçues par le Transporteur Maritime lui restent acquises ;
- Tant le Passager cédant sa Place et son Titre de Transport que la personne à qui la Réservation est cédée sont tenues au paiement intégral des sommes et/ou fraction de Prix restant dues et/ou de frais résultant de la cession de la Traversée ; et
- Paiement des frais de cession et changement de Passager(s) de cent euros (100 €) par Passager et par changement, sauf mention expresse distincte dans les Conditions Particulières.

3.3 Conditions d'annulation

1) Annulation à l'initiative de l'Acheteur ou d'un (ou des) Passager(s) :

Tout Passager a la possibilité d'annuler sa Réservation par l'intermédiaire du Site, sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières.

Les conditions en cas d'annulation de la part du Passager sont les suivantes, en fonction de la date d'annulation :

- **Annulation au plus tard soixante (60) jours avant le jour du départ de la Traversée :** perte de50% du Prix, qui restent acquis à TOWT (les 50% restants étant remboursés à l'Acheteur) ;
- **Annulation entre cinquante-neuf (59) et trente (30) jours avant le jour du départ de la Traversée :** perte de 75 % du Prix, qui restent acquis à TOWT (les 25% restants étant remboursés à l'Acheteur) ;
- **Annulation dans les vingt-neuf (29) jours avant le jour du départ de la Traversée :** perte de 100% du Prix, qui restent acquis à TOWT, sans aucun remboursement de TOWT à l'Acheteur.

L'absence d'un Passager trente (30) minutes avant l'horaire de départ du Navire, est considérée comme une annulation à l'initiative du Passager. Tout Passager, même muni d'un Titre de Transport, se présentant hors de ce délai, se verra refuser l'embarquement et, s'il ne peut embarquer, n'aura aucun recours contre le Transporteur Maritime et ne pourra se faire rembourser aucune somme au titre de ladite Traversée. En pareille hypothèse, toutes les sommes perçues par le Transporteur Maritime avant l'annulation lui restent acquises.

Dans certains cas particuliers, à la seule discrétion du Transporteur Maritime et sans aucun obligation en ce sens de ce dernier, celui-ci pourra proposer d'autres dates d'embarquement au choix des Passagers (dans la mesure des disponibilités).

Le Transporteur Maritime ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des embarquements manqués par les Passagers, quelle qu'en soit la cause, y compris ceux occasionnés par les conditions de circulation (stationnement, embouteillages, retards de transports publics, avions, trains, autocars etc.).

Toute annulation à l'initiative de l'Acheteur ou d'un (ou des) Passager(s) permet au Transporteur Maritime de revendre immédiatement la ou les Place(s) concernée(s) sans que le Transporteur Maritime ne soit tenu au remboursement de ladite (desdites) Place(s) à l'Acheteur et/ou à chaque Passager et sans que l'Acheteur et/ou Passager(s) ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement. Toutes les sommes perçues par le Transporteur Maritime avant l'annulation lui restent acquises.

2) Annulation à l'initiative du Transporteur Maritime ou du Capitaine du navire :

Le Transporteur Maritime ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences d'une annulation d'une Traversée et/ou d'une Place de son fait et/ou résultant d'un cas de force majeure, quelles qu'elles soient, par exemple, un train raté, un rendez-vous non honoré, le surcoût ou la non-utilisation d'un hébergement, le surcoût d'un transport, et/ou tous retards éventuels et/ou autres pertes subies par le Passager etc.

Hormis dans les cas indiqués ci-dessous, TOWT ne sera en aucun cas tenu d'indemniser et/ou de rembourser à l'Acheteur et/ou au(x) Passager(s) concernés toute perte résultant d'un retard, annulation, changement d'horaire, changement de route ou substitution d'un navire par un autre à moins qu'une telle

compensation soit due en application des conventions internationales, des règlements européens et de toute autre loi applicable en vigueur :

a) en cas de problème lié au Navire (avarie, problème techniques) ou en cas d'annulation par le Transporteur Maritime, ce dernier proposera alors de reporter l'embarquement de Passager(s) à une autre date au choix de l'Acheteur ou des Passagers (dans la mesure des dates disponibles) ou mettre à disposition des Places sur un (ou des) Navire(s) de remplacement.

   En cas de refus de l'Acheteur ou des Passagers des autres options proposées par le Transporteur Maritime, alors la Traversée serait annulée pour ces derniers et les sommes versées seraient remboursées intégralement par le Transporteur Maritime à l'Acheteur et/ou au(x) Passager(s) qui en feront la demande. Si le problème résultant en l'annulation survenait en cours de Traversée, et que celle-ci devrait être écourtée, alors le Transporteur Maritime rembourserait l'Acheteur au prorata de la durée de Traversée non effectuée.

   Dans tous ces cas, la responsabilité du Transporteur Maritime du fait de ladite annulation sera limitée audit remboursement et l'Acheteur ou les Passagers ne pourront prétendre à une quelconque indemnité ou à un dédommagement additionnel.

   L'équipage des Navires n'est pas habilité à effectuer de remboursement. Seul le siège du Transporteur Maritime gère les remboursements.

b) en cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (par exemple, sans limitation: conditions météorologiques, grève portuaire, guerre, maladie, épidémie, pandémie, blessé à bord, ordre des autorités du pays de départ ou d'arrivée, émeutes, insurrections, piraterie etc.), le Transporteur Maritime ou le Capitaine sera en droit d'annuler ou de reporter à tout moment l'embarquement à une autre date au choix de l'Acheteur ou des Passagers (suivant les places et dates disponibles) ou d'interrompre la Traversée si elle est commencée. Aucun Passager ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement au titre de cette annulation et toutes les sommes perçues par le transporteur maritime lui resteront intégralement acquises.

Article 4 – Tarifs et Prix

4.1 Prix

Le Prix de la Réservation est fonction de la Traversée réservée et inclut les éventuelles options souscrites par l'Acheteur pour son compte et/ou celui des autres Passagers inclus dans la Réservation.

En particulier, lorsqu'elles sont disponibles et offertes par TOWT pour la Traversée concernée, le Passager peut ajouter les options suivantes :

- Assurance annulation ;
- Transport de vélo (sous réserve de disponibilité).

4.2 Information sur le montant du Prix à la Réservation

Les Services proposés par TOWT sont fournis aux tarifs en vigueur sur le Site selon les choix effectués par l'Acheteur lors de de la Réservation.

Les tarifs et le Prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Le prix des options est indiqué avant la Réservation et l'Acheteur est informé du montant total du Prix avant la validation de la Réservation.

Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par TOWT dans les conditions précisées sur le Site. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le Site. TOWT se réserve le droit, hors cette période de validité, de modifier les tarifs à tout moment. Pour l'application de tarifs préférentiels, TOWT réserve le droit de demander des pièces justifiant de l'âge et de la situation des Passagers concernés.

Une facture est établie par TOWT et remise au(x) Passager(s) lors de la Réservation des Services.

Les Services proposés par TOWT sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la confirmation de l'acceptation de la Réservation par TOWT, tels que communiqués à l'Acheteur préalablement à la validation de la Réservation par ce dernier. La redevance passager et la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont incluses. Le Prix indiqué dans la confirmation de la Réservation par TOWT est le prix définitif (sauf modification à l'initiative de l'Acheteur et/ou des Passagers), sous-réserve de la part correspondant à des taxes ou droits que TOWT doit collecter au tarif applicable à la date des Services et dont le tarif aurait été modifié postérieurement à la Réservation par les autorités.

Article 5 – Conditions de paiement

5.1 Paiement des Services

Le Prix (ou toute partie du Prix) est payable comptant, et le montant prévu à l'article 3 « Réservation » ci-dessus devra être réglé au jour de la validation de la Réservation par l'Acheteur, par voie de paiement sécurisé selon les modalités suivantes :

- par cartes bancaires : Carte Bancaire, Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bancaires,
- par porte-monnaie électronique,
- par chèque bancaire, pour toute réservation supérieure ou égale à 20 euros TTC,
- par virement bancaire,
- bons d'échange des partenaires avec lesquels un accord préalable a été établi avec le Transporteur Maritime.

Aucune arrhes, ni aucun acompte au sens des articles L214-1 et suivants du Code de la consommation ne sont versés, cette qualification étant explicitement exclue.

Le paiement par carte bancaire est irrévocable, sauf en cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Dans ce cas, l'Acheteur et/ou le(s) Passager(s) pourra demander l'annulation du paiement et la restitution des sommes correspondantes.

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception.

Les données de paiement sont échangées en mode crypté.

TOWT ne sera pas tenue de procéder à la fourniture des Services réservés par le Passager si le Prix ne lui a pas été préalablement réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.

Les paiements effectués par l'Acheteur et/ou le(s) Passager(s) ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par TOWT.

Pour les taxes d'usage, droits de port, TVA ou autres taxes applicables en fonction des destinations, l'Acheteur et les Passagers devront se reporter aux Conditions Particulières afin de vérifier si elles sont incluses dans le Prix.

Le Transporteur Maritime se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment, et sans préavis, en fonction de la conjoncture économique ou d'une modification des taxes (taxes d'usage, droits de port, TVA et Taxe sur les espaces naturels protégés, etc.).

5.2 Obligation de paiement – absence de droit de rétractation

Le Prix de la ou des Place(s) doit être payé intégralement, avant chaque embarquement, selon le tarif en vigueur. Le prix de la ou des Place(s) est tenu pour définitivement acquis et ne sera remboursé en aucun cas sauf ce qui est écrit ci-après.

Les Passagers doivent conserver leur Titre de Transport et tout document pertinent (billet, bon d'échange, facture, contrat, etc.) afin de pouvoir le(s) présenter à l'embarquement et/ou en cas de contrôle. En cas de perte, vol etc. du Titre de Transport, un duplicata de Titre de Transport pourra être délivré par le transporteur maritime après vérification d'usage avec l'Acheteur et/ou le Passager concerné qui devra fournir les pièces et preuves nécessaires pour l'établissement d'un nouveau Titre de Transport, et en s'affranchissant de frais de dossiers additionnels qui lui seront communiqués au préalable par TOWT. Dans le cas contraire, l'Acheteur ou le Passager devra acheter un nouveau Titre de Transport pour effectuer la Traversée et bénéficier des Services.

Toute amende, liée à la non-présentation aux autorités du Titre de Transport suite à une perte, un vol, etc., sera à la charge exclusive du Passager ou de son représentant légal.

Chaque Place et Titre de Transport acheté(s) n'est valide qu'après encaissement du montant intégral par le Transporteur Maritime.

La vente de Places ou Titres de Transport et l'embarquement au dernier moment est possible en fonction des places disponibles et du délai de présentation avant l'horaire de départ et en respectant les délais nécessaires aux formalités administratives et documentaires relatives à une Traversée en navigation internationale.

S'agissant d'un contrat de transport de passagers, le droit de rétractation de l'Acheteur est exclu en application du 9° de l'article L221-2 du Code de la consommation. **Dès lors, l'Acheteur et les Passagers sont clairement informés de ce que la Réservation et l'obligation du paiement du Prix sont définitifs en l'absence de droit de rétractation.**

Article 6 – Fourniture des Services – Conditions de transport – Information sur les droits des Passagers

6.1 Fournitures des Services

Les Services réservés par l'Acheteur et/ou le Passager sont fournis dans le cadre du Contrat, qui constitue un contrat de transport, à l'exclusion de tout forfait touristique ou « croisière ».

Les Services seront fournis dans les conditions prévues par les Conditions Générales complétées par les Conditions Particulières remises à l'Acheteur conjointement aux Conditions Générales, à l'adresse électronique renseignée par l'Acheteur lors de sa Réservation sur le Site.

TOWT s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services réservés par l'Acheteur et/ou le(s) Passager(s), dans le cadre d'une obligation de moyen. TOWT mettra tout en œuvre pour utiliser le vent pour propulser son navire dans le cadre d'une obligation de moyen. Cependant, TOWT se réserve le droit d'utiliser les moteurs pour des raisons techniques, de sécurité ou météorologiques.

6.2 Information sur les droits des Passagers

Les Services sont régis par le RÈGLEMENT (CE) No 392/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident. Les droits des Passagers découlant de l'application de ce texte sont décrits en Annexe n°1.

En revanche, le Règlement (UE) No 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure n'est pas applicable aux Services, par l'application de l'article 2, excluant le transport :

- sur des navires autorisés à transporter jusqu'à douze (12) passagers maximum ;
- sur des navires dont l'équipage chargé de l'exploitation du navire ne comprend pas plus de trois (3) personnes ;
- sur des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ainsi que sur des navires à passagers historiques originaux ou des copies individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine, autorisés à transporter jusqu'à trente-six (36) passagers.

6.3 Droit à l'image

L'Acheteur et le(s) Passager(s) autorisent expressément TOWT à utiliser les photographies réalisées durant les Traversées et/ou prestations, si cette utilisation ne résulte en aucune atteinte à leur image et au respect de leur intimité individuelle. L'Acheteur et le(s) Passager(s) acceptent de ne recevoir aucune compensation ou paiement à ce titre. L'Acheteur et le(s) Passager(s) reconnaissent être informés et autoriser que la(les) présente(s) photographie(e) soi(en)t exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou non commercial.

TOWT s'engage :

- à ne pas porter atteinte à la vie privée de(s) Passager(s) ;
- à ne pas diffuser l'image de(s) Passager(s) sur tout support illicite ;
- à ne pas porter atteinte à la réputation de(s) Passager(s) par les légendes accompagnant le cas échéant l'utilisation de l'image totale ou partielle de(s) Passager(s) .

Article 7 – Conditions de transport

7.1 Embarquement

1) Règles Générales

Le(s) Passager(s) doit se présenter à l'embarquement de la Traversée (à la passerelle du Navire) muni(s) du Titre de Transport en leur nom, au plus tard trente (30) minutes avant l'horaire de départ prévu.

L'embarquement est conditionné au règlement intégral du Prix.

Afin d'embarquer à bord de l'un des Navires, tout Passager devra impérativement présenter :

- Un passeport valide plus de six (6) mois après la date de retour (ou la date d'arrivée du Navire au port de destination si le Passager n'a réservé qu'un aller-simple auprès de TOWT) selon la route maritime choisie,
- Un certificat médical spécifique fourni par TOWT et à faire valider par le médecin traitant du Passager,
- Les visas, autorisations d'entrée sur le territoire de destination, et vaccinations ou autres formalités sanitaires demandés pour pouvoir entrer dans les pays qu'il a l'intention de visiter et, le cas échéant, pour entrer à nouveau dans le pays de départ,

Ces informations sont données à titre indicatif. **Il est de la responsabilité de chaque Passager de se renseigner auprès des autorités compétentes** des formalités à accomplir pour chaque pays traversé.

Si les documents nécessaires ne sont pas produits par un Passager, TOWT se réserve le droit de refuser l'embarquement dudit Passager et décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences, notamment en cas d'amende imposée par les autorités compétentes. TOWT se réserve également le droit de demander le remboursement de toutes amendes audit Passager.

TOWT décline toute responsabilité quant aux Passagers dont l'entrée dans un pays est refusée par l'autorité compétente pour quelque raison que ce soit. TOWT sera en droit de demander au Passager concerné de rembourser intégralement les amendes, les frais de rapatriement ou autres frais d'expulsion, les frais de détention et toutes les dépenses connexes que TOWT pourrait encourir.

Préalablement à l'embarquement, TOWT (ou ses sous-traitants) sera en droit de procéder à une inspection visuelle ou à la fouille des bagages des Passagers ou à la réalisation de palpations de sécurité sur les Passagers.

TOWT sera en droit de refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes ou du Navire, soit de troubler l'ordre public. Pour les transports internationaux, TOWT peut refuser l'embarquement ou le débarquement de tout Passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues, conformément aux dispositions du Code des transports.

2) Formalités pour l'entrée et le transit aux Etats-Unis

Les Passagers à destination des Etats-Unis ou en transit via une ville des Etats-Unis pour un séjour inférieur à quatre-vingts-dix(90) jours doivent présenter un passeport biométrique avec puce intégrée et photo numérique (les bébés et enfants doivent être en possession d'un passeport individuel répondant aux mêmes critères) et une autorisation de voyage électronique ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Chaque Passager se rendant aux Etats-Unis et bénéficiant du programme d'exemption de visa doit obtenir, à ses propres frais, un ESTA avant d'embarquer à bord d'un Navire à destination des Etats-Unis.

TOWT ne saurait être tenue pour responsable de l'inobservation par un Passager de ses obligations notamment dans le cas où il se verrait refuser l'embarquement, le débarquement ou imposer le paiement d'une amende.

En tout état de cause, le respect de ces formalités et les frais y-afférents sont de la seule responsabilité de chaque Passager, ou de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure

protégée. Ces dispositions sont applicables quel que soit le type de Services commandés auprès de TOWT.

7.2 Bagages

Il est strictement interdit aux Passagers de transporter des alcools forts, des matières inflammables, explosives ou dangereuses, des armes à feu ou des armes blanches, des drogues et substances prohibées. Le Transporteur Maritime et/ou l'équipage a la liberté de prendre toutes mesures pour les en empêcher et entreprendre toutes poursuites. Le Transporteur Maritime est en droit de refuser l'embarquement aux Passagers en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue.

Dans les cas où des bagages dangereux sont chargés à l'insu de TOWT, TOWT sera en droit de décharger, rendre inoffensifs ou détruire les bagages, selon les circonstances, sans aucune indemnisation de la part de TOWT pour les dommages ou la perte des bagages. En outre, TOWT sera en droit de refuser l'embarquement du Passager et aucun remboursement ne sera effectué quant à la Réservation effectuée.

Que le Passager ait ou non eu connaissance de la nature des bagages et/ou de leur contenu, il devra indemniser entièrement TOWT de toutes réclamations, pertes, dommages ou dépenses découlant du transport de bagages et/ou de leur contenu qui seraient illicites et/ou dangereux.

Les Passagers pourront emporter jusqu'à quarante kilogrammes (40 kgs) de bagages par personne. Il est vivement conseillé d'emporter, entre autres : des jumelles, un coupe-vent, une paire de chaussures antidérapantes, une paire de lunettes de rechange à votre vue, des lunettes de soleil, un nécessaire à coudre, une petite lampe de poche, des produits de première nécessité, ainsi que leurs médicaments en cas de traitement.

Sont proscrits : les talons hauts et/ou aiguilles, et tout Passager doit porter une tenue adaptée à la Traversée.

Le Transporteur Maritime déconseille fortement d'emporter à bord des objets de valeur ou des liquidités. Les liquidités et/ou les objets de personnels et/ou de valeur sont sous la seule responsabilité et la surveillance de chaque Passager.

Les bagages sont sous la garde des passagers lors de la Traversée. TOWT décline toute responsabilité en cas de vol, disparition, perte ou avarie de ces bagages ou effets personnels. Si un bagage confié à TOWT n'est pas réclamé au port d'arrivée, TOWT pourra stocker ce bagage (à l'exclusion de tout contrat de dépôt) jusqu'à sa réclamation et facturer les frais de stockage. TOWT pourra disposer de tout article périssable contenu dans le bagage. TOWT ne saurait être tenue pour responsable de la perte ou la détérioration du bagage ainsi stocké.

Les vélos sont considérés comme des bagages spéciaux et peuvent être embarqués, sur réservation préalable de l'option visée à l'article 4.1, sous-réserve de disponibilité et de confirmation par TOWT, seuls six (6) vélos pouvant être embarqués simultanément sur un Navire.

Des droits de douane, ou droits d'importation ou taxes de toutes natures sont susceptibles d'être exigibles, notamment lorsque le Passager emporte des marchandises susceptibles d'entraîner de tels droits ou lorsque des frais fixes sont exigés pour l'entrée sur un territoire d'un Etat tiers ou le retour vers le pays d'embarquement depuis un Etat tiers (visa, taxes locales, taxes de séjour etc.). Ils seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité du Passager.

7.3 Enfants mineurs

Toute Traversée et embarquement sont par principe strictement réservés aux personnes majeures.

Dans certains cas, pour les demandes de Passagers mineurs, le Transporteur Maritime pourra émettre une dérogation spéciale à la suite d'une étude approfondie du dossier de Réservation transmis par l'Acheteur, le Passager mineur concerné et son représentant légal, ainsi que par l'adulte accompagnant (si différent de son représentant légal).

Les Passagers mineurs voyagent sous la seule surveillance et responsabilité de leurs parents ou de l'adulte accompagnant.

7.4 Animaux

Les animaux ne sont pas admis à bord, sauf accord préalable écrit de TOWT dans certaines situations exceptionnelles (par exemple : chiens-guides de personnes malvoyantes).

7.5 Sécurité à bord

L'embarquement à bord des Navires est soumis au parfait respect par les Passagers des normes de sécurité imposées à chaque Navire (nombre de passagers, conditions de navigation, etc.).

Les Passagers doivent donc suivre les indications données par l'équipage ou le Transporteur Maritime.

Le Passager est soumis à la discipline du bord sous l'autorité du Capitaine du Navire. Il doit respecter l'ensemble des réglementations et instructions appropriées données par TOWT, le Capitaine du Navire, ou tout membre de l'équipage.

TOWT pourra refuser l'accès à bord à un Passager dont le comportement serait incompatible avec le respect de la sécurité des autres passagers ou du Navire. Aucun remboursement ou échange de Titre de Transport et/ou de Place ne sera alors possible.

Afin de réaliser une Traversée dans les meilleures conditions, chaque Passager doit éviter les situations à risque :

- En surveillant et encadrant les personnes mineures sous sa responsabilité, tant à bord que sur les zones d'embarquement et de débarquement (quais, pontons…) ;
- En se déplaçant avec précaution à bord, par nature, il s'agit d'un environnement différent du monde terrestre : présence de descente et de surbaux, mouvements aléatoires du Navire, etc. ;
- En protégeant leurs affaires personnelles : téléphone, ordinateur, appareils électroniques du vol et des éventuels embruns ;
- En étant attentif aux annonces et consignes de l'équipage.

Les Passagers doivent se déplacer prudemment lors des embarquements et débarquements sur les cales, les pontons, les quais, ou toutes autres zones du Navire.

Chaque Passager doit appliquer les règles d'hygiène corporelle communes lors des Traversées suivant les instructions du Capitaine.

Chaque Passager doit respecter l'environnement maritime et les lois en vigueur.

Fumer à bord du navire est strictement interdit, même sur le pont.

En cas de non-respect par tout Passager des règles énoncées dans le présent Article, TOWT et/ou la Capitaine du Navire se réservent le droit d'annuler la Réservation et/ou de refuser l'embarquement au(x) Passager(s) concernés et/ou de débarquer ces derniers.

7.6 Responsabilité et obligations des Passagers

Le Passager sera responsable en cas de dommage causé au Navire ou à l'équipage, aux autres passagers, ou aux tiers de son fait fautif, dans les conditions de droit commun.

Toute dégradation causée au Navire, aux installations, aux bagages, aux autres passagers ou aux tiers par un Passager ou par des personnes sous sa garde relève de la seule et entière responsabilité du Passager.

7.7 Limitations d'embarquement

Les Passagers nécessitant une assistance particulière doivent faire une déclaration préalable à TOWT lors de leur Réservation ainsi qu'à l'enregistrement, et obtenir au préalable son autorisation expresse de transport.

Sont notamment visés :

- Les femmes enceintes ;
- Les Passagers en situation de handicap et/ou à mobilité réduite ;
- Les personnes malades ; et
- Toutes autres personnes nécessitant une assistance particulière.

TOWT recommande aux Passagers nécessitant une assistance particulière pour des raisons médicales, de consulter un médecin avant le départ, et de prendre toute précaution utile (y compris vérifier la météo), pour s'assurer qu'ils seront capables d'effectuer la Traversée.

Les Passagers souffrant de maladies graves, même non contagieuses, doivent demander conseil à leur médecin et se renseigner auprès du Transporteur Maritime avant d'effectuer la Réservation.

Même dans le cas où TOWT a donné son accord pour le transport d'un Passager nécessitant une assistance particulière ou souffrant de maladies graves, sa responsabilité ne pourra être recherchée par la suite.

Le Transporteur Maritime pourra accueillir à bord des Navires des Passagers en situation de handicap et/ou à mobilité réduite sous réserves d'un avis médical favorable, cependant, dans certaines conditions, l'accès à bord n'est pas possible :
- installations portuaires non accessibles pour un embarquement ou débarquement sécurisé ;
- dimensions du Navire ou de ses accès ;
- embarquement de fauteuils roulants électriques, nombre de fauteuils roulants ;
- accès aux toilettes du bord ;
- etc.

Les Passagers en situation de handicap et/ou à mobilité réduite doivent se renseigner auprès du Transporteur Maritime avant d'effectuer une Réservation.

7.8 Place(s) à bord

Chaque Place donne droit à une cabine à bord et à l'accès aux espaces communs autorisés aux Passagers ainsi que précisé dans les Conditions Particulières, sous réserve des instructions de l'équipage.

7.9 Vie à bord

Discrétion des Passagers : le voyage en voilier cargo est régi par les règles de la Marine Marchande, et que les Navires restent avant tout des espaces de travail. Les Passagers sont amenés à partager la vie de l'équipage, une discrétion naturelle et une obéissance aux instructions de l'équipage sont donc de mise.

Santé et Confort : Il n'y a pas de médecin ni d'infrastructure médicale à bord. Cependant, en cas d'urgence, les officiers disposent d'une formation de secouriste. Il est donc impératif d'être en bonne santé pour pouvoir voyager à bord d'un voilier - cargo.

Il est fortement déconseillé aux personnes sensibles d'embarquer entre décembre et mars, lorsque les conditions météorologiques en mer peuvent ne pas être favorables. Les Passagers doivent pouvoir appréhender les escaliers sans aucune difficulté.

Communications : Il n'y a ni téléphone commun, ni wifi gratuit à bord des Navires. Les Passagers pourront néanmoins avoir un accès limité à une connexion internet, moyennant un coût supplémentaire à régler avant d'embarquer.

Les communications à partir d'un téléphone portable ne seront possibles qu'à proximité des côtes. Les Passagers devant toutefois pouvoir être joints à terre, notamment en cas d'escale(s), il est préférable de disposer d'un téléphone mobile avec option monde.

Devises : les opérations de change ne sont pas possibles à bord des voiliers cargos. Les chèques ne sont pas non plus acceptés, et les paiements en cartes de crédit ne seront pas toujours possibles. Tout doit donc idéalement être réglé en espèces : en euros ou US Dollars.

La langue : des personnes de différentes nationalités pourront être présentes à bord des navires. Il est donc souhaitable d'avoir quelques notions d'anglais afin de pouvoir échanger facilement avec eux, mais également de se faire comprendre lors des débarquements aux ports d'escale.

Article 8 – Responsabilité de TOWT – Garanties

8.1 Responsabilité de TOWT

La responsabilité du Transporteur Maritime est limitée en toutes circonstances à la période pendant laquelle chaque Passager se trouve à bord sous le contrôle direct de l'équipage, excluant toutes zones, installations et ouvrages à terre ou en mer n'étant pas le Navire lui-même.
TOWT conserve le Navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour la Traversée concernée et fait toute diligence pour assurer la sécurité des Passagers. Les Navires de TOWT respectent les normes de sécurité en vigueur.

TOWT se conforme aux obligations d'assurance imposées par la réglementation, les caractéristiques des garanties souscrites étant décrites en annexe.

Pour tous dommages survenus à ses effets personnels en cours de Traversée, un Passager devra adresser des réserves à TOWT au plus tard trois (3) jours après la date du débarquement.

Pour les dommages corporels survenus à la personne des Passagers, soit à bord, soit pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, ainsi que pour les pertes ou avaries affectant les bagages des Passagers, la responsabilité de TOWT ne pourra être engagée par les Passagers eux-mêmes ou leurs ayants droit, que suivant le droit commun et, dans tous cas, dans les conditions et limites fixées par les Conditions Générales.

Toutes les limitations, exonérations et stipulations du Contrat et/ou des Conventions internationales et/ou lois en vigueur concernant la responsabilité de TOWT s'appliquent aussi, le cas échéant à la responsabilité de ses agents, de ses Navires, de ses employés et autres représentants.

Il est fortement conseillé aux Passagers de souscrire une assurance voyage (non comprise dans le Prix et/ou la Réservation) couvrant les risques encourus, notamment : annulation, rapatriement, frais d'assistance et de secours, perte et vol des bagages, frais médicaux, accidents, assistance juridique, annulation de leurs billets d'avion ou autres titres de transport, conséquences d'un retard. Les assurances comprises dans les cartes de paiements sont parfois restrictives, il convient aux Passagers de se renseigner en détails auprès de leur fournisseur.

8.2 Garanties de voyage et aléas de transport

L'itinéraire prévu, le lieu d'embarquement et de débarquement, les horaires et les dates sont ceux indiqués dans les Conditions Particulières (le cas échéant avec escales prévues suivant la météo).

L'Acheteur et le(s) Passager(s) reconnaissent et acceptent l'existence d'aléas et retard de transport liés notamment à la propulsion vélique des Navires et aux conditions météorologiques, par exemple les vents forts, une grosse mer, des courants forts, des conditions glaciaires difficiles, des niveaux d'eau extrêmement hauts ou bas, des ouragans, tornades ou inondations.

En cas de conditions météo ou de mer difficiles, pour raisons de sécurité, pour l'assistance en vue de sauver des vies humaines ou des biens, etc., le programme des Navires pourrait être modifié par TOWT (escales, routes...).

Le Capitaine du Navire ou le Transporteur Maritime peut, s'il le juge nécessaire, modifier un itinéraire, débarquer un ou des Passagers, modifier les lieux d'embarquement ou de débarquement et prendre toutes décisions qu'il juge appropriées.

De même, les horaires et délais sont toujours donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment par le Capitaine ou le Transporteur Maritime sans préavis.

L'itinéraire, les lieux d'embarquement et débarquement, les horaires et délais ne sont donc jamais contractuels. Dans tous ces cas, l'Acheteur ou les Passagers ne pourraient donc prétendre à une quelconque indemnité ou à un dédommagement.

Toutefois, lorsque cela sera possible, le Capitaine ou le transporteur maritime préviendra les Passagers des changements d'itinéraire, des lieux d'embarquement et débarquement, des horaires et délais.

Le Transporteur Maritime ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences des retards du Navire et/ou des modifications d'itinéraire, par exemple, un train raté, un rendez-vous non honoré, le surcoût ou la non-utilisation d'un hébergement, le surcoût d'un transport, et/ou tous retards éventuels et/ou des autres pertes subies par les Passagers etc.

Il est permis au Capitaine de remorquer, de porter secours aux navires dans toutes les situations, de dérouter, de faire tous sauvetages et tous transbordements, les Passagers renonçant à toute réclamation de ce chef.

Article 9 – Protection des données personnelles

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives demandées à chaque Passager sont nécessaires au traitement de sa Réservation et, notamment, à l'établissement des factures.

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires de TOWT chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des Réservations.

Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du Site répond aux exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection optimale de ces données.

Le Passager dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du traitement s'agissant des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le Site.

Article 10 – Propriété intellectuelle

Aucun Passager ne pourra utiliser, sans l'accord écrit préalable du Transporteur Maritime, l'image et/ou le nom et/ou le logo d'un Navire ou du Transporteur Maritime.

Le contenu du Site est la seule propriété de TOWT et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle du Site et/ou de son contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

Article 11 – Imprévision

En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, seul TOWT peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Article 12 – Force majeure – Impossibilité de naviguer

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations au titre du Contrat, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil et pour les causes habituellement reconnues par la jurisprudence française.

Article 13 – Droit applicable – langue et juridiction compétente

Les Conditions Générales, Conditions Particulières et les opérations qui en découlent sont régies exclusivement par le droit français.

Les juridictions compétentes pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du Contrat pourrait donner lieu sont les juridictions du Havre, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs

ou de connexité. L'Acheteur et le(s) Passager(s) déclarent accepter cette juridiction et s'interdisent de poursuivre TOWT devant tout autre tribunal.

Les Conditions Générales pourront être traduites en plusieurs langues. En cas de contradiction entre la version française de ce texte et toute autre version traduite, seule la version française prévaudra.

Article 14 – Réclamations

Toute réclamation à l'encontre du Transporteur Maritime doit être formulée par lettre recommandée (avec avis de réception) à son siège ou par courriel à l'adresse passagers@towt.eu, accompagnée des éventuels justificatifs, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date à laquelle le débarquement a eu lieu ou aurait dû avoir lieu, sans préjudice des dispositions de l'Article 8.1 pour les dommages aux effets personnels des Passagers.

La mise en cause de responsabilité du Transporteur Maritime ne peut l'être que dans le cadre des textes applicables au transport maritime. Les éventuelles indemnités d'assurance qui peuvent être allouées sont limitées par ces textes.

Médiation de la consommation

En cas de litige, les Parties tenteront, dans la mesure du possible, de régler à l'amiable leur litige.

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat, de vente et/ou de transport conclues en application des Conditions Générales pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pu être résolues entre TOWT et l'Acheteur et/ou le Passager pourront, si les Parties en sont d'accord, faire l'objet d'une médiation et, à défaut, seront soumis aux tribunaux judiciaires compétents.

Article 15 – Information précontractuelle – Acceptation par l'Acheteur et le(s) Passager(s)

Le Passager reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa Réservation et à la conclusion du Contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des Conditions Générales et de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles des Services ;
- le Prix des Services, options et frais annexes ; en l'absence d'exécution immédiate du Contrat, la date ou le délai auquel TOWT s'engage à fournir les Services réservés ;
- les informations relatives à l'identité de TOWT, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en oeuvre ;
- la possibilité de recourir à une médiation en cas de litige ; les informations relatives à l'absence de droit de rétractation ;
- les moyens de paiement acceptés ;
- les conditions de modification et d'annulation des Services.

Le fait pour une personne physique (ou morale), de réserver sur le Site emporte adhésion et acceptation pleine et entière des Conditions Générales et obligation au paiement des Services réservés, ce qui est expressément reconnu par l'Acheteur et le Passager, qui renoncent, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable à TOWT. L'acceptation sans réserve vaut pour l'Acheteur, le Passager et toute personne voyageant sous sa protection, sa garde ou sa surveillance.

Annexe n°1 – Information sur les droits des Passagers

Les Passagers victimes d'un accident en mer doivent pouvoir bénéficier d'un niveau d'indemnisation approprié pour tout dommage ou préjudice encouru. À cette fin, les propriétaires de navires doivent être correctement assurés.

Le Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident vise à harmoniser les règles relatives à la responsabilité et aux assurances des compagnies de navigation transportant des passagers en mer. Ce Règlement s'applique à tous les navires battant pavillon d'un des pays de l'UE, voyageant depuis ou vers un port européen ou en vertu d'un contrat européen de transport (c'est-à-dire un contrat conclu entre le transporteur et les passagers fixant les droits, obligations et responsabilités).

Il s'applique actuellement à tout transport national et international, mais exclut les transports nationaux où le trajet suivi par le navire se situe à moins de cinq (5) milles marins de la côte. La responsabilité des exploitants couvre les passagers, leurs bagages et véhicules, ainsi que les équipements de mobilité des personnes à mobilité réduite. En cas de dommages ou de lésions corporelles causés par un événement maritime (c'est-à-dire le naufrage, le chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire), la charge de la preuve à des fins d'indemnisation n'incombe pas aux victimes.

Les exploitants de navires sont tenus de verser des avances pour couvrir les besoins économiques immédiats des passagers en cas de décès ou de lésions corporelles dus à un événement maritime. Cette avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la compagnie de navigation. L'avance en cas de décès d'un Passager s'élève, au minimum, à 21 000 euros.

Annexe °2 – Modèle des Conditions Particulières

Informations relatives au Passager :

- Nom :
- Prénom :
- Adresse :
- Date de naissance :
- Nationalité :
- Représentant ou responsable légal, le cas échéant :

Caractéristiques des Services

Navire :

Traversée :

Date, heure et lieu d'embarquement

Options souscrites :

- Assurance annulation :
- Vélos :
- Montant total :

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales et de leurs annexes et confirme être informé que la validation de la Réservation emporte obligation de paiement.